BORGOLUCE IMMOBILIARE S.r.l. Viale Principe Amedeo 22 — 47921 Rimini tel. 0541 78 22 40 — PEC borgoluceimmobiliare@pec.it C.F. e P.IVA 02730880405

Prot. BI/2029/0233

Spett.le Raventa Retail S.r.l. Alla c.a. della dott.ssa Ilaria Bonvento, direttrice sviluppo rete e del dott. Sergio Marcantoni, amministratore delegato Via dell'Arcoveggio 74/A 40129 Bologna PEC raventaretail@pec.it

Rimini, 5 aprile 2029

Oggetto: unità commerciale in Rimini, Via delle Vele 18. Trasmissione della bozza di contratto di locazione e nota sulle condizioni proposte.

Gentili Signori,

Vi trasmettiamo in allegato la bozza del contratto di locazione dell'unità in oggetto, nel testo v. 1.0 del 5 aprile 2029, predisposto dal nostro ufficio patrimonio con l'assistenza dello Studio Legale Vismarra e Curti. Ci scusiamo per il ritardo rispetto al 31 marzo indicato nel term sheet: il testo ha richiesto un passaggio interno di approvazione.

Su tre punti il testo è più articolato di quanto il term sheet del 20 febbraio lasciasse intendere, e preferiamo spiegarveli qui.

1. Deposito e garanzie. La clausola 9 prevede un deposito cauzionale di nove mensilità, euro 135.000,00, infruttifero. Sappiamo bene che il term sheet ne indicava tre. L'istruttoria interna ha però tenuto conto di due elementi: la Vostra società opera con questo formato da poco tempo, e l'unità Vi viene consegnata prima di lavori di allestimento di importo rilevante, che modificano i locali in modo non reversibile. Resta la disponibilità a valutare, in sostituzione parziale del deposito, una fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata da istituto di nostro gradimento; il testo lo concorderemo con la banca e Vi sarà trasmesso in seguito, non essendo allegato alla presente.
2. Durata e cessazione. La durata proposta è di quattro anni con decorrenza dalla sottoscrizione. Come sapete il complesso "Le Vele" è interessato da un progetto di riqualificazione delle superfici commerciali il cui avvio è previsto entro il 2034, e la proprietà non è in condizione di assumere impegni di durata maggiore su questa unità. Per la stessa ragione la clausola 3 prevede che alla scadenza il rapporto cessi senza rinnovo e che non siamo tenuti a motivare l'eventuale diniego di prosecuzione: non è una chiusura verso di Voi, è l'unico assetto compatibile con la programmazione del complesso.
3. Cessione e sublocazione. La clausola 14 richiede il nostro consenso scritto preventivo per qualunque forma di trasferimento del contratto o di concessione in uso dell'unità a terzi, compreso il trasferimento che avvenga unitamente alla cessione o alla locazione dell'azienda, e compresi i passaggi a società del Vostro gruppo. Per noi la persona del conduttore è essenziale: abbiamo scelto Voi, il Vostro formato e il Vostro bilancio, non un subentrante che non conosciamo. Nella videoconferenza del 26 marzo la dott.ssa Bonvento ha poi accennato a una riorganizzazione delle società del gruppo che interesserebbe anche i punti vendita, senza indicarci forma, società coinvolte e tempi: finché non avremo quel quadro non possiamo che mantenere il consenso preventivo.

Quanto alla manutenzione, la clausola 7 pone a Vostro carico gli interventi sull'unità, ordinari e straordinari. La ragione è pratica: siete Voi ad avere il cantiere aperto e la disponibilità dei locali, e ci pare più ordinato che l'unità resti in carico a chi la usa. Sulla copertura l'ing. Cadoppi ci ha riferito di quanto rilevato nel sopralluogo del 12 marzo: è una situazione che conosciamo, che non incide sull'utilizzo dei locali e che, con i lavori che avete in programma e le maestranze già presenti, si risolve nell'ambito del Vostro cantiere. Sulla consegna, la data Vi sarà comunicata a conclusione dei due interventi di adeguamento in corso; la clausola 6 fa decorrere il canone dalla sottoscrizione, come su tutte le nostre unità, per non legare l'efficacia del contratto ad adempimenti i cui tempi non dipendono soltanto da noi. Il verbale di consegna, se lo riterrete utile, lo redigeremo comunque.

Sull'aggiornamento del canone la clausola 5 prevede l'adeguamento annuale automatico nella misura integrale della variazione ISTAT. Il canone di euro 15.000,00 mensili è il risultato di una riduzione rispetto alla nostra prima offerta di euro 16.500,00, e l'aggiornamento pieno ne è stato, nella nostra impostazione, la contropartita; l'indice base sarà indicato in sede di firma. La clausola 17, infine, recepisce la rinuncia a ogni indennità per la perdita dell'avviamento e a ogni altra pretesa di fine rapporto, come già anticipato negli incontri. A nostro avviso la questione non si pone nemmeno: il formato che ci avete illustrato destina una parte rilevante della superficie al ritiro degli ordini effettuati per via telematica e al deposito a servizio degli altri punti vendita della zona. Fra imprenditori che trattano su un piano di parità la riteniamo pienamente valida, e Vi chiediamo di non tornarci.

Su tutto il resto — canone, oneri accessori, opere di allestimento, riparto dell'imposta di registro — il testo riproduce il term sheet.

Vi chiediamo di restituire il testo sottoscritto entro venerdì 20 aprile 2029, per consentirci di programmare la registrazione. Per ogni chiarimento il riferimento resta la dott.ssa Cecilia Provasi dell'asset management.

Distinti saluti

Borgoluce Immobiliare S.r.l. L'amministratore unico dott. Alvise Torrigiani

Allegati: 1) bozza di contratto di locazione, testo v. 1.0 del 5 aprile 2029; 2) scheda catastale dell'unità.